

1501277-16.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuária. Alegou que comprou as vinte e sete porções de crack para uso próprio, com dinheiro de um "programa" que havia feito no valor de trezentos reais. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-la surpreendido em local de tráfico intenso, depois que a acusada tentou fugir ao vislumbrar a viatura. Durante a fuga ela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501277-16.2022.8.26.0548      controle:2022/000465

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2104341/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 24341900 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2104341 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2104341/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISLAINE DA SILVA PEREIRA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

CRISLAINE DA SILVA PEREIRA, RG nº 46.695.933/SP, foi processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 16.04.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/49). Inicialmente a acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 80 e 84). A denúncia foi recebida aos 05.07.22, sendo a acusada citada aos 14.07.22 (fls. 86 e 103). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogada a ré. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio, no que foi acompanhada pela defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/15, 17/19 e 63/65). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial a ré assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuária. Alegou que comprou as vinte e sete porções de crack para uso próprio, com dinheiro de um “programa” que havia feito no valor de trezentos reais. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-la surpreendido em local de tráfico intenso, depois que a acusada tentou fugir ao vislumbra-la a viatura. Durante a fuga ela procurou se desfazer de um porta-moedas/pochete, que arremessou por cima de um alambrado, contendo as vinte e sete porções de crack. Com ela também foi encontrado dinheiro. Indagada a respeito, a ré alegou ser usuária. Nesse contexto, lícito é atribuir à ré a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A meu ver, a hipótese não é de desclassificação para o delito de porte para uso próprio, restando bem configurada a traficância, na medida em que a ré foi abordada em local de tráfico intenso, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendida no ato de alguma venda. De fato: “Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512)” (Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 – 8ª Câmara – Porangaba – v.u. – j. 06.02.20 – Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A existência de dinheiro de origem não comprovada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque a acusada não demonstrou exercer alguma ocupação lícita, ou que fosse detentora de capacidade econômica, que lhe permitisse adquirir as 27 porções de crack apenas para seu próprio deleite, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A alegação de que seria usuária e fazia “programas” não exclui o tráfico, inclusive porque geralmente há alguma ligação entre tais atividades, assim como não é incomum que usuários de droga também se dediquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes – fls. 41 – proc. 0002919-85). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, a acusada é reincidente (fls. 40 - proc. nº 1500964-89). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: “Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena,

produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 30.03.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: a ré ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve presa durante todo o processo e foi condenada por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de ré reincidente, condenada por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 465/22 e CONDENO A RÉ CRISLAINE DA SILVA PEREIRA, RG nº 46.695.933/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra. Custas pela ré no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 60). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 30 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA